

1500356-18.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2035120/2021 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 16086864 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 542/21/103

- 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2035120 - 02º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500356-18.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500356-18.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante

- 2035120/2021 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 16086864 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 542/21/103

- 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2035120 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 542/2021 - 2º Distrito

Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ELVIS LOPES PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

LUCAS ELVIS LOPES PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 15h30, na Estação Utinga, localizada Avenida da Paz, Vila Metalúrgica, neste município, trazido com ele, para entrega o consumo de terceiros, 60 comprimidos de ecstasy, com massa líquida total de 22,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante a instrução.

Foram observadas as prescrições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado e interrogado.

Vieram aos autos as alegações preliminares, sendo acostado o laudo químico toxicológico.

Durante a instrução, foi o acusado interrogado, sendo, após, tomado o depoimento de testemunhas arroladas pela acusação.

Manifestaram-se as partes em alegações finais requerendo o órgão do Ministério Público a condenação nos termos da inicial. A defesa pugnou pela absolvição por ausentes suficientes provas à condenação, e, alternativamente, a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicação da pena no mínimo legal, com o direito de recorrer em liberdade e regime inicial menos gravoso.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal procede apenas em parte.

1- Em Juízo, o réu negou a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Alegou que foi até o local para adquirir a droga, sendo abordado na posse dela. Afirmou que pegou a droga com a intenção exclusiva de uso, por ser usuário de drogas, para ele, e para amigos que iriam a uma festa.

As testemunhas alegaram que estavam na plataforma da estação de trem e um rapaz pediu uma informação: como fazia para ir até a comunidade que existe em frente à estação. Alegaram ter estranhado porque no local há venda e consumo de drogas. O rapaz foi até o local e retornou para a plataforma. Foi abordado, sendo encontrada a droga. Alegaram que não o viram tendo contato com ninguém, nem tampouco praticando atos típicos de comercialização.

O conjunto probatório, por conseguinte, é robusto e indica para a apreensão da droga, não se vendo demonstrada, contudo, a destinação da droga à mercancia.

2- Com efeito.

Pelo que consta dos autos, o acusado foi encontrado com droga, em quantidade pequena. Desde o início, o acusado apresentou a mesma versão: estava com droga para uso próprio e para o uso a amigos em uma festa.

A versão dada em juízo foi a mesma dada aos policiais: que fez aquisição da droga para consumo próprio e para o consumo de amigos que com o acusado iriam a uma festa. O acusado deu a versão, segundo os policiais, informalmente, quando interrogado extrajudicialmente e quando interrogado em juízo.

Os policiais não o viram tendo contato com ninguém, nem tampouco praticando atos típicos de mercancia ou comercialização de droga. Foi encontrado com pequena quantidade de droga e sem que exista qualquer outro elemento de convicção que permita conclusão quanto à prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não há nos autos indicação de que a versão dada pelos policiais não mereça ser acolhida, observando-se que é a mesma versão dada pelo acusado em juízo,

extrajudicialmente e informalmente e os atos atribuídos não permitem a classificação e imputação inicialmente feitos na inicial.

Os atos têm subsunção às disposições constantes no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343/06.

“§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28” (artigo 33, parágrafo 3º, da Lei 11.343/06).

Não restou comprovado que o acusado auferiria qualquer lucro decorrente da entrega da droga que afirmou que iria fazer, a amigos, para uso conjunto em uma festa.

As disposições legais existem, exatamente, até como medida de política criminal, considerando as gravosas consequências que as disposições legais anteriores imputavam e causavam a pessoas que usavam droga em companhia de outras pessoas, conhecidas/amigas, para atender a situações como a situação em que se encontra o acusado. Pessoa que foi até o ponto de venda de droga para adquirir droga para usar em companhia de amigos em uma festa.

Não se justifica, em casos como o que é objeto de apreciação, que a situação seja subsumida às disposições constantes no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, disposição legal construída e estruturada para ser aplicada a pessoas que lucram com a entrega a terceiro.

O acusado, observa-se mais uma vez, não foi encontrado com nenhum objeto, nem tampouco praticando qualquer ação que possa de alguma forma ser identificada como de indevida comercialização de droga.

Por conseguinte, cabível a desclassificação para o delito descrito no parágrafo 3º da Lei 11.343/06.

O conjunto probatório, portanto, bem convence da prática ilícita, não havendo dúvida alguma quanto à autoria. A classificação do fato, contudo, comporta alteração: o acusado foi encontrado com pequena quantidade de droga, sendo comprovadamente destinada a uso próprio e a entrega, sem propósito de lucro, a amigos, para uso conjunto, em uma festa.

Opera-se, pois, desclassificação da conduta imputada ao réu, que corresponde à previsão do parágrafo 3º do artigo 33, e não à do caput do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por sua vez e operada a desclassificação, cabível a formulação da proposta de suspensão condicional do processo nos moldes acima expostos, situação que, não obstante, não se faz possível porquanto ausentes condições subjetivas.

Passo a dosagem das penas que lhes serão impostas.

Ao delito descrito pelo parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de detenção e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa

Torno tais penas definitivas, dada a ausência de circunstâncias outras a considerar, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena

privativa de liberdade. Trata-se de delito que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, com a localização de pequena quantidade de droga, para entrega para consumo próprio e em conjunto com amigos em uma festa. Não há gravidade que justifique a fixação de regime inicial mais gravoso.

Observa-se que o delito inclusive torna possível, pela pena cominada, a aplicação de institutos despenalizadores, situação que torna ainda mais certa a possibilidade de ser fixado regime inicial menos gravoso.

À míngua de pleno esclarecimento acerca das condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, observados os critérios especiais para cálculo preceituados pela Lei 11.343/06.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, operada a desclassificação, para o fim de condenar o réu LUCAS ELVIS LOPES PINHEIRO, qualificado nos autos, por infração ao preceituado pelo artigo 33, parágrafo 3º, da Lei 11.343/06, às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado é ora condenado pela prática de delito grave, mas estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Foi beneficiado com a liberdade provisória no decorrer da instrução processual. Concedo, portanto, o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P. R. I. C.

Santo André, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA